

0002850-60.2017.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/12/2022

... ação procede, em parte, para o furto do rádio automotivo.

A materialidade e a autoria, do furto do rádio automotivo, se provaram com os registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 02/07), da ocorrência (fls. 09/11), e do laudo de constatação de rompimento de obstáculo (fls. 63/69), assim como com a prova oral.

Wagner declarou (registro audiovisual) que trabalhava de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002850-60.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002850-60.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato Silva de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

RENATO SILVA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.º, inc. III, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e no art. 155, § 4.º, inc. II, do Código Penal, na forma do art. 71 do CP porque, supostamente, em 14 de novembro de 2017, por volta de 16h36, na Rua Abílio Mendes, Presidente Altino, Osasco, tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa, veículo VW/Gol, de valor aproximado de R\$ 30.578,00 e pertencente a Wagner, somente não se consumando, o delito, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, e nas mesmas condições, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho de som automotivo, marca Pioneer, de valor médio aproximado de R\$ 250,00 e pertencente à vítima supra.

A denúncia foi recebida em 13 de março de 2018 (fls. 144/146).

O réu não foi localizado para citação pessoal, fazendo-se a editalícia (fl. 205; fl. 207). No não comparecimento (fl. 208), o processo foi suspenso (art. 366 do Código de Processo Penal - fl. 213).

O réu foi pessoalmente citado (fl. 232). Resposta escrita às fls. 224/226.

Levantamento da suspensão à fl. 234.

Em sede de dilação probatória, ouviram-se a vítima, três testemunhas e o réu (fls. 304/310 e registros audiovisuais).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou procedência (fls. 313/317), e a Defesa requereu aplicação do Princípio da Insignificância, absolvição, desclassificação (tentativa) ou brandura (fls. 322/325).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado, e em ordem, com inicial apta; citação válida; resposta escrita; colheita de provas e interrogatório; memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência mista/virtual, respeitados, todos os direitos do acusado.

De antemão, registre-se que não se aplica à hipótese o Princípio da Insignificância, tendo em vista a considerável ofensividade da conduta, e a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado.

Não há outras preliminares a apreciar.

A ação procede, em parte, para o furto do rádio automotivo.

A materialidade e a autoria, do furto do rádio automotivo, se provaram com os registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 02/07), da ocorrência (fls. 09/11), e do laudo de constatação de rompimento de obstáculo (fls. 63/69), assim como com a prova oral.

Wagner declarou (registro audiovisual) que trabalhava de carga e descarga e deixava o carro estacionado, quando um colega de trabalho perguntou se o declarante tinha dado a chave do carro a alguém. Um rapaz mexia no carro, foi perseguido e capturado por tal colega do declarante. O rádio não foi achado. Não reconhece o réu.

Mateus Gabriel disse (registro audiovisual) que trabalhava com Wagner como chapa, e o carro de Wagner estava estacionado. Viu o réu no carro de Wagner, avisou o ofendido e correu atrás do acusado, visualizando-o com o aparelho de som do veículo. Com a ajuda de populares, deteve o acusado e ele foi conduzido pela Polícia Militar. O aparelho de som do carro não foi localizado porque dispensado para o lado da estação de trem. O réu tinha módulo quando contido pelos populares. Reconhecimento positivo.

Rafael Souza Silva, ex-Policial Militar, afirmou (registro audiovisual) não se recordar dos fatos.

Maria Lúcia Silva de Oliveira, esposa do réu, contou (registro audiovisual) que no dia o acusado levou o filho na estação, mas não o buscou, com o que o filho ligou chorando. Foram procurar o acusado, e o réu ligou do hospital.

Na fase extrajudicial (fl. 07), o réu permaneceu em silêncio.

Em Juízo, Renato disse (registro audiovisual) que levou o enteado à estação e foi perseguido e detido por populares. Nada tinha, nem módulo, nem CD-Player, nem chave. Apanhou e foi parar no hospital.

Ora, do coletado em contraditório judicial, em cotejo com os elementos de informação da fase inquisitorial, não há dúvida da subtração do rádio automotivo pelo réu.

Demonstrou-se que o acusado foi visto dentro do VW/Gol pertencente ao ofendido, e quando perseguido estava na posse do rádio do veículo, sendo detido pela testemunha Mateus Gabriel, que presenciou o momento em que o réu dispensou o rádio em direção à estação de trem.

Comprovou-se que o réu agiu com o fim de assenhoreamento definitivo, evidenciando furto, que se consumou no desapossamento do ofendido de seu rádio automotivo.

Desnecessária a posse mansa e pacífica, que também se configurou.

E a qualificadora do furto, do rompimento de obstáculo, ficou devidamente demonstrada, pelo laudo de fls. 63/69, que bem referiu danos nas fechaduras do veículo VW/Gol.

Por outro lado, faltam provas bastantes da tentativa de furto do veículo VW/Gol pelo réu, em que pese os indícios colhidos na fase extrajudicial.

Muito embora tenha sido apreendido módulo de veículo com o réu (comumente utilizado para subtração de veículos), não houve demonstração em contraditório judicial de que o referido instrumento de crime foi usado no VW/Gol.

E sem a demonstração de atos executórios do crime, via de regra, atos preparatórios não são puníveis.

Posto isso, e ausente excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, o caso é de parcial procedência, para o art. 155, § 4.º, inc. I (e não II - erro material

da denúncia), do Código Penal (subtração do rádio automotivo).

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, o acusado registra antecedente criminal, tendo em vista que no decorrer desta ação transitou em julgado condenação por fato anterior (fl. 302 - autos n.º 0038312-14.2011.8.26.0405). Assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar. Por força da reincidência (autos n.º 0003322-89.2014.8.26.0405 - fl. 301), elevo as penas de 1/6 (um sexto), para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição.

Dado o antecedente criminal, bem como a reincidência, fixo o regime inicial reclusivo fechado, na tentativa de ressocialização, não tendo medida(s) anterior(es) sido bastante(s) à correção do comportamento do réu. Nos mesmos termos, indefiro substituição da pena corporal e sursis.

O tempo de prisão cautelar não foi o bastante para progressão ou detração. Os cálculos deverão ser feitos pelo Juízo das Execuções.

Cada dia-multa é no mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO RENATO SILVA DE OLIVEIRA como incurso no 155, § 4.º, inc. I, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, de 12 (doze) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

ABSOLVO RENATO SILVA DE OLIVEIRA em relação ao crime do art. 155, § 4.º, inc. III, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização nesta sede, eis que aqui não pleiteada.

Defiro recurso em liberdade.

Custas ex lege, observada, eventual gratuidade.

P.R.I.C.

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA